



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 478/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בפני המפקח אורן סילברמן

בעניין:

נציגות הבית המשותף
רחוב הדרור 3 קרית אונו
ע"י עו"ד נימרוד ליפסקר ו/או תומר זיידן
מרחוב פרוג 24 תל אביב

התובעת

- נ ג ד -

צבי רודא
ע"י עו"ד גל רודא
מרח' הדרור 3, ת.ד. 633, קרית אונו

הנתבע

פסק דין

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב הדרור 3 קרית אונו (להלן: "הבית").

הנתבע הינו בעלים של דירה בבית.

טענות התובע בתמצית הן כי לבניין חנייה המהווה רכוש משותף ובה מסומנים 28 מקומות חנייה, כמספר הדירות בבית (להלן: "החניון"). בהתאם להסכמה בין בעלי הדירות באסיפה הכללית הוקצה לכל דירה מקום חניה אחד בחניון. התובעת טוענת כי הנתבע מחנה באופן קבוע רכב שבבעלותו כאשר חלקו מצוי במקום החנייה שהוקצה עבורו (על פי הסכמת הדיירים) וחלקו האחר פולש לחלק המהווה מעבר משותף לכלי רכב בחניון. תוך כך, מתיר הנתבע לבני משפחתו להחנות רכב נוסף כשחלקו מצוי במקום החנייה המוקצה לו וחלקו האחר, גם הוא, פולש לחלק המהווה מעבר לכלי רכב. הפועל היוצא הוא שהנתבע מחנה שני כלי רכב בחניון המהווה רכוש משותף כאשר, על פי הסכמת הדיירים, הוקצה לו מקום חניה אחד בלבד. חניית כלי הרכב של הנתבע כאמור גורמת להפרעה לבעלי דירות אחרים לצאת ולהיכנס למקומות החניה המוקצים להם בהתאם להחלטת האסיפה הכללית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 478/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת מציינת כי להליך דנן קדם הליך בין הצדדים בתיק 476/08 בפני כבוד המפקחת אורה קניון במסגרתו נתבקשה המפקחת להורות לנתבע להזיז את כלי הרכב ממקום אחר בו עמד בחניון. בהסכמת הצדדים נסתיים ההליך הנ"ל בהסדר לפיו הנתבע יזיז את כלי הרכב. לטענת התובעת הנתבע גרר את הרכב ממיקומו הקודם אך העבירו למיקומו כאמור לעיל תוך שהוא פולש לרכוש המשותף, מפריע ומותיר את הרכב כ"אבן שאין לה הופכין". לאור האמור מבקשת התובעת כי ינתן צו המורה לנתבע לפנות את הרכב מן השטח הציבורי למקום החניה המוקצה עבורו או מחוץ לחניון וליתן צו האוסר על הנתבע להחנות בו זמנית יותר מכלי רכב אחד בחניון.

טענות הנתבע בתמצית הינן כי המדובר בתובעת סרק המונעת מיצר נקמנות ורדיפת הנתבע על ידי חברת הנציגות. לנתבע טענות מקדמיות כלהלן לפיהן לטענתו יש לדחות את התביעה על הסף: התביעה הוגשה בחוסר סמכות מאחר והחניון הינו בבעלות העירייה. התובענה הינה לשימוש חזקה וחלוקה ולפיכך נעדר המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתובענה. הנציגות איננה מוסמכת להגיש את התובענה דנן. התובענה מהווה הפרה של הסכם הפרשה בתיק 476/08 בפני כבוד המפקחת אורה קניון. לא נעשתה פנייה לנתבע קודם להגשת התביעה.

לגופם של דברים טוען הנתבע כי השימוש אותו הוא עושה ברכוש המשותף הינו שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, כי גם בעלי דירות אחרים מחנים כלי רכב נוספים בחניון, כי החנייה איננה מהווה מטרד או הפרעה ואף אם ישנה הפרעה הרי שהיא קלת ערך, כי קיימת מצוקת חנייה באזור, כי התובעת השתתתה בהגשת תביעתה, כי החלטת חלוקת החניה הינה שלא כדין ואין בה לחייב את הנתבע או לגרוע מזכויותיו הקנייניות, בפרט כשלא הסכים לחלוקת השימוש בחניה וכאשר משנה החלטה זו הסדרים שנהגו משך שנים. לאור האמור לעיל טוען הנתבע כי יש לדחות את התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 478/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בדיון מיום 17.06.10 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה "אנו מסכימים כי אין מחלוקת עובדתית מסובכת בתיק זה המצריכה שמיעת ראיות, אנו מבקשים שינתן פסק דין בתובענה על יסוד כתבי הטענות".

טענות מקדמיות

החניון בבעלות העירייה

נדמה כי מוטב היה שטענה זו כלל לא היתה נטענת על ידי הנתבע. ראשית, טענה זו עומדת בסתירה לטענותיו האחרות של הנתבע בכתב ההגנה, בפרט, טענותיו בדבר זכותו הקניינית בחניון. שנית, על פי מכתב תשובה ששלחה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אונו אל הנתבע עצמו (מכתב שהוגש במסגרת הדיון מיום 17.06.10) החניון הינו חלק מהחלקה עליה בנוי הבית ואין המדובר במגרש חניה ציבורי. שלישית, מתוך תשריט הבית המשותף, המצוי בדיעתי השיפוטית, החניון הינו חלק מהבית ומהווה רכוש משותף לכלל בעלי היחידות בבית.

לאור האמור לעיל נדחית הטענה המקדמית בדבר היות החניון בבעלות העירייה.

העדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בתובענה

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע:

72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או

חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק
המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או
לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו
המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 478/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר" (ההדגשה שלי, א.ס.).

הסכסוך דנן עניינו בניהול הרכוש המשותף, בהסגת גבול נטענת של הנתבע לרכוש המשותף ובסכסוך המבוסס על החלטת האסיפה הכללית על פי התקנון. סכסוך מסוג זה הוא במרכז סמכויותיו של המפקח על רישום מקרקעין בהתאם להוראות סעיף 72 הנ"ל ולפיכך נדחית טענת חוסר הסמכות העניינית.

הנציגות אינה מוסמכת להגיש את התובענה

הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין קובעת כי הנציגות הינה מורשה של בעלי הדירות :

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות"

ההלכה הפסוקה היא כי "נציגות הבית המשותף" היא אישיות משפטית לכל דבר ועניין. סמכויותיה של הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80 **נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח'**, פד"י לו(2) 21 :



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 478/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

"מהוראות החוק והתקנון עולה, כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על-ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על-פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות, אולם כשרות זו מוגבלת ומסויגת בסעיף עצמו, התוחם את גבולותיה לעניינים, הנוגעים "להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף" (ההדגשות שלי, א.ס.).

בנסיבות המקרה דנן המדובר בתובענה של הנציגות שעניינה באופן השימוש ברכוש המשותף, בהסגת גבול של הנתבע לרכוש המשותף וביישום החלטות האסיפה הכללית. תובענה זו הינה עניינה הברור הוא "החזקתו וניהולו של הבית המשותף" ולפיכך מוסמכת התובעת להגישה.

יוער, בהקשר זה, כי גם האסמכתאות המצורפות על ידי הנתבע לכתב ההגנה אינן תומכות בטענתו המקדמית הנ"ל ואף מבססות ומחזקות את ההחלטה האמורה בדבר סמכותה של הנציגות להגיש את התובענה דנן.

התובענה מהווה הפרה של הסכם הפרשה בתיק 476/08

טענה מקדמית זו של הנתבע איננה ברורה, גם לא ברור מדוע גורס הנתבע כי התובעת הפרה את הסכם הפרשה בהליך הנ"ל. מכל מקום, לאחר שהנתבע הזיז את כלי הרכב למקום חדש ברכוש המשותף והתובעת טוענת כי דבר זה מנוגד להחלטות האסיפה הכללית ומהווה הסגת גבול לרכוש המשותף, צמחה עילת תביעה חדשה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 478/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

העדר פנייה מוקדמת

גם טענה מקדמית זו איננה ברורה. ראשית, הנתבע לא מבהיר מדוע העדר פניה מוקדמת מהווה עילה לסילוק על הסף. שנית, הנתבע מנהל הגנה בהליך הנ"ל וטוען לזכותו להחנות את כלי הרכב באופן בו הוא חונה, כך, שממילא, גם לא היתה כל נפקות לפניה מוקדמת.

דיון

התובעת טוענת כי על פי פרוטוקול אסיפת דיירים מיום 06.01.09 (צורף לכתב התביעה), חתמו 23 מבעלי הדירות בבית על הסכמה לחלוקת החניון כך שלכל דירה תינתן הזכות להחנות כלי רכב אחד בחניון במקום המיועד לאותה דירה.

פרוטוקול אסיפת דיירים מיום 06.01.09 אשר צורף על ידי הנתבע כנספח ד' לכתב ההגנה מאשר, למעשה, את טענת התובעת בדבר הסכמת האסיפה הכללית לחלוקת השימוש בחניון כאמור.

בהתאם להוראות סעיף 5(א) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, האסיפה הכללית מוסמכת ל"קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו ... והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף". בהתאם לסעיף 12(א) לתקנון המצוי, "החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות".

לאור ההוראות האמורות בתקנון הבית המשותף הרי שאסיפת הדיירים מיום 06.01.09 היתה מוסמכת לקבל את ההחלטה בדבר השימוש בחניון, שהינו, כאמור, רכוש המשותף, והחלטתה זו מחייבת את כל בעלי הדירות, הן אלו שנכחו באסיפה והתנגדו (אף שבמקרה זה לא היו בעלי דירות כאלה) והן אלו שלא נכחו כלל באותה אסיפה. בפרט נכונים הדברים לאור העובדה כי 23 מתוך 28 בעלי דירות אישרו ואף חתמו על הסכמתם לשימוש ברכוש המשותף כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 478/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עצם העובדה כי הנתבע בוחר להחנות את הרכב במקום חנייה אשר הוקצה לו על ידי האסיפה הכללית בהחלטתה הנ"ל והוא אף חיזק בצבע, לטענתו, את קווי שטח חנייתו, אך מחזקים את תוקפה ותקפותה של ההחלטה. טענתו של הנתבע כנגד אותה החלטה יש בה התנהגות העומדת בניגוד לחובת הנתבע לנהוג בהגינות ובתום לב (ראה בענין זה ע"א 2896/90 **טרוצקי ואח' נ. דיין ואח'** פ"ד מ"ו (5), 454).

משהגענו למסקנה כי החניון הינו רכוש משותף וההחלטה בדבר חלוקת השימוש בו בדיון יסודה, ומשלא נטען על ידי הנתבע, וממילא גם לא הוכח על ידו, כי נתקבלה הסכמת האסיפה הכללית לכך שהנתבע יהיה רשאי להחנות 2 רכבים בחניון או תוך "פלישה" לרכוש המשותף, השאלה המרכזית בה נדרשת הכרעה הינה האם השימוש שעושה הנתבע ברכוש המשותף הינו שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף. אם יקבע שהשימוש שעושה הנתבע הינו שימוש סביר ורגיל הרי שיהיה רשאי הנתבע להמשיך ולהחנות את רכביו בחניה כפולה כפי שמבוצע בפועל. אם ייקבע כי השימוש אינו סביר ורגיל, אזי על הנתבע לחדול מלהחנות את רכביו כאמור.

על פי ההלכה שנפסקה ב- ע"א 549/73 **וינטרס ואח' נ. זמורה ואח'**, פ"ד כח' (1) 645, זכאי בעל דירה לעשות שימוש רגיל וסביר במקרקעין, לפי תנאי המקום והזמן, ובלבד שלא ימנע מבעל דירה אחרת לעשות אותו שימוש, וזאת גם מבלי לקבל את ההסכמה של האסיפה הכללית.

כך נפסק כי שימוש ברכוש משותף לצורכי חניה הינו שימוש רגיל וסביר בתנאי שאינו גורע מזכויותיהם של יתר בעלי הדירות:

"... אם הקדשת השטח לגינה לא נרשמה, המצב בענייננו אינו שונה מזה שנדון ב-ע"א 549/73, לאמור תקנון הבית לא אסר, והאסיפה הכללית לא התירה ולא אסרה. במקרה כזה דין הוא, שכל אחד מבעלי הדירות רשאי לעשות שימוש ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר, והחניית מכוניות היא בכלל זה. כמו שביאר השופט ברנזון ב-ע"א 549/73 הנ"ל, חניית מכוניות ברכוש המשותף אין בה משום תפיסת חזקה, וממילא אין בה משום הסגת-גבולם של שאר בעלי הדירות. השימוש הוא חולף ובעל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 478/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הדירה שהחנה רכבו היום במקום פלוני יכול למצוא מחר שאותו מקום כבר נתפס על-ידי שותפו, ולא יהיה רשאי לבוא עמו בטרוניה בשל כך" (בע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817).

לאור האמור, כל עוד לא אסרה האסיפה הכללית על חניה כפולה או על חניה במעברים ברכוש המשותף כפי שמבצע הנתבע, הרי שהינו זכאי להמשיך לעשות שימוש שכזה, אלא אם השימוש כנ"ל גורע מזכויותיהם של יתר בעלי הדירות או מונע שימוש זהה מבעל דירה אחרת.

בנסיבות דנן דעתי היא כי השימוש שעושה הנתבע ברכוש המשותף איננו שימוש רגיל וסביר על פי המבחנים שהותוו בפסיקה.

על פי התמונות שצורפו לכתבי הטענות ולתרשים החניון, יש בחניה הכפולה של הנתבע להפריע לתנועה בחניון. הנתבע מחנה כלי רכב אחד כאשר הוא בולט למעברים בחניון בצידה האחד של החניה וכלי רכב נוסף כשהוא בולט בצידה האחר של החנייה. חנייה בצורה כזו מפריעה לכניסה ויציאה מהחניות האחרות בחניון ותופסת מרחב שנועד, בין היתר, לתמרון כלי רכב בשטח החניון.

מעבר להפרעה שיש בחניה הכפולה כאמור, כאשר הנתבע מחנה את רכבו, שאינו בשימוש קבוע, בדרך של חניה כפולה ברכוש המשותף, הוא מחזיק, למעשה, בדרך קבע, בשתי חניות פרטיות, כשאחת מהן היא רכוש משותף בו עושה הנתבע שימוש ייחודי.

אין המדובר בשימוש יום רגיל ומתאים למקום, אלא בכך, למעשה, "הצמיד" הנתבע חנייה נוספת לדירתו ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות בבית.

זאת ועוד, לו היתה החניה הכפולה שימוש סביר ברכוש המשותף הרי שגם בעלי דירות אחרים היו זכאים להחנות את רכבם בחניה כפולה כאמור. אולם, החניה הכפולה אותה מבצע הנתבע מונעת, למעשה, מבעלי החניות האחרים בצידו השני של מגרש החניה וגם מבעלי החניות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 478/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בצמוד לחניית הנתבע, לבצע חניה כפולה זהה. בכך הופך, למעשה, שימוש של הנתבע ברכוש המשותף לשימוש ייחודי המונע שימוש זהה מאחרים.

בנסיבות אלה ברור כי החניה שמבצע הנתבע ברכוש המשותף גורעת מזכויות בעלי דירות אחרים ואף מונעת מהם שימוש זהה ברכוש המשותף. אין המדובר במקרה דנן בפגיעה של מה בכך ברכוש המשותף אלא בהפרעה של ממש כאמור וכפי שנפסק בע"א 93/81 אליאס נ. שיפר לו (2) 444:

"אם תותר הרצועה, ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם ... העובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. **שאם תאמר כן פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם" (ההדגשה שלי, א.ס.).**

וראה גם עמדתו של השופט טירקל ברע"א 6339/97 **משה רוקר נ' משה סלומון** נה (1) 199:

"בנושא רגיש זה של יחסי שכנים בבית משותף, יש להקפיד במיוחד על שמירת זכויותיהם של בעלי הדירות ולהיזהר מאוד שלא לפרוץ בהן פרצות. השארת הבנייה מסיגת הגבול על כנה במקרה הנדון עלולה לפתוח פתח לכך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש המשותף שבבית המשותף, וכל דאלים יגבר על שכניו שומרי החוק" (ההדגשה שלי, א.ס.).

לו יינתן לנתבע להחנות את רכביו בחניה כפולה או במעברים בחניון יביא הדבר להתרת הרצועה בכל הקשור לשימוש במעברים בבית לצורכי חניה ולא יוכל הבית להתנהל בצורה תקינה. טענת הנתבע לפיה גם אחרים בבית מחנים יותר מרכב אחד בחניון או תוך שימוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 478/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

במעברים אך מחזקת את הטיעון לפיו אין להתיר במקרה דנן את הפגיעה ברכוש המשותף כאמור, לא של הנתבע ולא של אחרים.

וידגש, במקרה דנן אין המדובר בשימוש יום יומי וחולף במקום החניה, אלא הותרת כלי הרכב של הנתבע חונה כ"אבן שאין לה הופכין" בחלקו על שטח המעברים בחניון כאמור. במקרה דנן יש בהתנהלות הנתבע תפיסת חזקה והסגת-גבול של שאר בעלי הדירות לרכוש המשותף **בניגוד** ברור להלכה שנפסקה בע"א 708/72 **פרשקר נ' רוזנברג** פ"ד כח (2) 817 (הנ"ל).

בהקשר זה צריך גם לזכור את חובתם של בעלי דירות בבית המשותף לנהוג בתום לב האחד כלפי השני ובמערכת היחסים שבניהם:

לקביעה זו משנה תוקף כאשר מדובר ביחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף. יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית הדוקה בין הצדדים..., המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 **טרוצקי ואח' נ' דיין ואח'** פ"ד מו (5) 454).

על עקרון זה חזר גם הנשיא ברק ברע"א 6339/97 **משה רוקר ואח' נ' משה סלומון ואח'** פד"י נח (1) 199:

"זכות הקניין ככל זכות אחרת אינה מוחלטת. כל הזכויות כולן הן יחסיות. זכות הקניין אינה הזכות לנהוג שלא בתום לב. על כן נתון תמיד שיקול דעת שיפוטי – בגדרי עקרון תום הלב – בהענקת סעדים בגין פגיעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 478/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בזכות הקניינית ... עקרון תום הלב קובע את אופן התנהגותם של אנשים שמציאות החיים הפגישה ביניהם. הוא קובע כי התנהגות זו צריכה להיות ביושר ומתוך הגינות כנדרש על פי תחושת הצדק של החברה בישראל ... עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים, כל אחד לאינטרס שלו עצמו. עקרון תום הלב קובע, כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר ... מידת ההגינות מושפעת ממכלול גדול של שיקולים. בין אלה מצויים ראשית שיקולים הקשורים לאופי האינטרס העצמי סוג שני של שיקולים סובב סביב מהות היחס עם הזולת, ומידת ציפיותיו והסתמכותו ... סוג שלישי של שיקולים נוגע למידת הפגיעה באינטרס העצמי. היקפה של ההגינות הנדרשת הוא פרי איזון בין שיקולים אלה ואחרים. על השופט לעמת השיקולים השונים אלה באלה. עליו לקבוע, ידו של מי על העליונה".

לפני סיום אתייחס בקצרה גם לנושאים נוספים אשר עלו במסגרת טענות ההגנה של הנתבע.

השאלה אם ישנה מצוקת חנייה ברחוב בו נמצא הבית איננה מעלה או מורידה דבר בקשר להכרעה בתובענה דנן, כשם שמצוקת דיור איננה מהווה כל הצדק לשימוש ברכוש המשותף ללא הסכמה לשם הרחבת דירה. כך גם טענת הנתבע המפורטת בהרחבה לפיה המדובר בתובענה המונעת ממניעים אישיים של חברת הנציגות אין בה לסייע לנתבע בהגנתו, וזאת אף מבלי שאזקק כלל להיכנס לתוכנם של דברים. המדובר כאן בהכרעה בדבר זכויות ברכוש המשותף בבית ובאם השימוש המבוצע הינו שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף אם לאו. הא ותו לא.

כך גם טענת הנתבע בדבר שיהוי בהגשת תביעה אין לה על מה שתסמוך. כאמור, בין הצדדים נוהל הליך קודם בנוגע להזזת הרכב נשוא ההליכים דנן אשר נסתיים בהסדר ביום 27.04.09. אין מחלוקת כי בעקבות הליך זה גרר הנתבע את הרכב למיקומו הנוכחי. בנסיבות אלה לא מצאתי כי היה שיהוי בהגשת התביעה דנן על ידי התובעת, בטח לא שיהוי כזה המצדיק שלילת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 478/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הסעד המבוקש על ידה. עובדה זו, שאינה שנויה במחלוקת, גם עומדת בניגוד לטענת הנתבע כאילו הוא מחנה את הרכב במקומו הנוכחי במשך שנים. בהקשר זה יודגש כי הנתבע לא טען וממילא גם לא הוכח על ידו כל שינוי מצב לרעה לאור השיהוי הנטען על ידו.

בכל הקשור לטענת הנתבע כי הוא מחנה את כלי הרכב שלו בדרך בה הוא מחנה במשך שנים, מעבר לקושי העובדתי בקבלת גרסה זו כאמור, הרי, שממילא, אין בה לסייע לנתבע מאחר והמדובר ברכוש משותף כאמור ומשנתקבלה החלטת אסיפה כללית כדין בדבר השימוש ברכוש המשותף, החלטה זו מחייבת, גם את הנתבע.

לאור האמור לעיל ניתן בזה צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע להחנות את רכבו במעברים ברכוש המשותף שבחניון. אני מורה לנתבע להיזיז את כלי הרכב נשוא הדיון כך שיחנה במקום החניה המוקצה לנתבע על פי החלטת האסיפה הכללית כאמור או להוציא את כלי הרכב מתחום שטח החניון.

כמו כן ניתן בזה צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע להחנות יותר מכלי רכב אחד בחניון.

בנוסף לאמור אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 601 ₪ בגין החזר אגרת בית משפט וסך של 2,500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק בגין החזר הוצאות שכר טרחת עו"ד. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, כ"ט תשרי תשע"א תמוז תש"ע, 23 יוני 2010.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב